

N. 410



CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI
**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DI INCARICHI ED
ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALI**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 10 dicembre 2024 ([DEL 761/2024](#) e [allegato](#)) esecutiva dal 22 dicembre 2024.

INDICE

Articolo 1 - Premessa.....	1
Articolo 2 – Oggetto della disciplina e finalità.....	1
Articolo 3 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.....	2
Articolo 4 - Conflitti di interesse.....	4
Articolo 5 - Iscrizioni all’Albo.....	5
Articolo 6 - Attività di volontariato e/o lavoro sportivo	5
Articolo 7 - Autorizzazione e comunicazione preventiva	6
Articolo 8 - Modalità di autorizzazione.....	7
Articolo 9 – Conferimento di incarichi a dipendenti di altra Amministrazione e della Città di Torino	8
Articolo 10 - Limiti al rilascio dell’autorizzazione.....	9
Articolo 11 - Revoca e sospensione dell’autorizzazione rilasciata	10
Articolo 12 - Disposizioni speciali per lavoratori assunti a tempo determinato già professionisti	10
Articolo 13 - Disposizioni speciali per lavoratori e lavoratrici assunti a tempo indeterminato già professionisti	11
Articolo 14 - Anagrafe delle prestazioni	12
Articolo 15 - Violazione delle norme in materia di incompatibilità: monitoraggio e sanzioni.....	12
Articolo 16 - Attività di controllo.....	13
Articolo 17 - Ambiti esclusi.....	13
Articolo 18 - Disposizioni transitorie	14
Articolo 19 - Disposizioni finali.....	14

Articolo 1 - Premessa

1. L'incompatibilità fra prestazione lavorativa del/della dipendente pubblico/a e attività lavorativa concomitante deriva dal principio di esclusività sancito dalla Carta Costituzionale allo scopo di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, ovvero il perseguimento del pubblico interesse, anche in un'ottica di prevenzione e contrasto di situazioni di conflitto di interessi anche solo potenziali e più in generale di fenomeni corruttivi.
2. È tuttavia possibile individuare alcune ipotesi in cui lo svolgimento di attività extraprofessionali da parte di pubblici dipendenti, pur non essendo un diritto alla luce del citato principio di esclusività, può essere consentito perché sostanzialmente inidoneo ad arrecare nocimento agli interessi tutelati dalle norme di divieto.

Articolo 2 – Oggetto della disciplina e finalità

1. Il presente Regolamento, che si situa nel solco tracciato dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in particolare all'articolo 53, nonché dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e dal Codice di Comportamento della Città di Torino, è rivolto ad ogni dipendente della Città a tempo indeterminato e determinato, di comparto e dirigenza, anche in posizione di comando, distacco, congedo, sospensione e aspettativa - salva l'ipotesi dell'aspettativa concessa per avviare un'attività d'impresa o professionale - al fine di disciplinare casi, modalità e condizioni di espletamento degli incarichi e delle attività extraistituzionali, compresi quelli non retribuiti.

Specifiche disposizioni trovano applicazione nel caso di prestazione lavorativa pari o inferiore al 50% di quella a tempo pieno.

2. Per incarichi e attività extraistituzionali si intendono le prestazioni lavorative non comprese nei compiti e doveri d'ufficio rese a favore di soggetti, persone fisiche e/o giuridiche private e/o pubbliche, al di fuori del rapporto di lavoro instaurato con la Città di Torino, ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 53 del Testo Unico sul Pubblico Impiego.

3. La disciplina recata dal presente Regolamento risponde, pertanto, alle seguenti finalità:

- a) definire criteri oggettivi e predeterminati, idonei ed efficaci nell'ottica del contrasto alla mala amministrazione, all'illegalità e alla corruzione;
- b) garantire la trasparenza nello svolgimento dell'attività amministrativa;
- c) consentire l'esercizio da parte dei/delle dipendenti interessati/e delle attività che costituiscono espressione delle libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione;
- d) assicurare l'esercizio datoriale del potere di controllo sulle attività ultronee svolte dal proprio personale anche al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi anche solo potenziali.

Articolo 3 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. I/Le dipendenti, di comparto e dirigenza, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale superiore al 50%, fatte salve le deroghe previste dalle norme vigenti, non possono essere autorizzati allo svolgimento di incarichi extraistituzionali aventi ad oggetto:

- a) un'attività di tipo commerciale, industriale o professionale, ai sensi dell'articolo 60 del DPR. 10 gennaio 1957, n. 3, ed in generale qualunque attività retribuita che presenti i caratteri dell'abitudine e della professionalità;
- b) l'esercizio di attività artigianale, di imprenditore agricolo a titolo principale e di coltivatore diretto;
- c) l'instaurazione di altri rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro privato o di altra Pubblica Amministrazione;
- d) l'accettazione di cariche in società con scopo di lucro, tranne che si tratti di cariche in società, aziende o enti per le quali la nomina sia riservata alla Pubblica Amministrazione o per le quali, tramite convenzioni appositamente stipulate, si preveda espressamente la partecipazione di dipendenti del Comune a cariche sociali;
- e) la partecipazione a società di capitali o di persone quando la titolarità di quote societarie sia connessa a compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale;

- f) rapporti di collaborazione, resa a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma nei confronti di privati che abbiano o abbiano avuto, nel triennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
- g) rapporti di collaborazione, resa a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, da parte di personale tecnico e/o amministrativo, che presta servizio in uffici competenti in merito alla gestione, coordinamento e realizzazione di tutte le fasi inerenti i lavori/opere pubbliche, in favore di imprese che abbiano in corso un appalto con la Città di Torino e sino a quando non siano trascorsi tre anni dalla fine dei lavori ivi previsti;
- h) rapporti di collaborazione, resa a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, da parte di personale tecnico e/o amministrativo che presta servizio in uffici preposti alla realizzazione di opere pubbliche o in uffici preposti alla pianificazione urbanistica o ad interventi edilizi, in favore di soggetti privati e aventi per oggetto beni immobili ubicati nel territorio della Città di Torino o riguardanti attività o interventi da svolgersi in tale territorio, fatti salvi gli incarichi di collaudo conferiti dalla Città a propri dipendenti.

2. Nei casi previsti dalle lettere f) e g), l'incompatibilità viene vagliata, dal dirigente o Direttore Generale, avuto riguardo al ruolo svolto o alla posizione rivestita dal/dalla dipendente nell'ultimo triennio, anche in relazione all'eventuale conflitto d'interesse rilevato attraverso apposite metodologie interne.

3. I/Le dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% sono sottoposti, ai fini dello svolgimento di altra attività lavorativa, alle incompatibilità di cui al comma 1, lett. f), g), h).

4. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58 bis, della L. n. 662/1996, che prevede per i/le dipendenti a tempo parziale, se autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, la possibilità di svolgere attività lavorativa, anche subordinata, presso altri Enti.

5. I suddetti divieti operano anche durante i periodi di aspettativa a qualsiasi titolo concessi al/alla dipendente, fatta salva l'ipotesi dell'aspettativa concessa per avviare un'attività d'impresa o professionale.

Articolo 14 - Anagrafe delle prestazioni

1. Tutte le procedure di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. connesse all'anagrafe delle prestazioni e agli obblighi di trasparenza fanno capo alla Divisione Personale.
2. Gli incarichi conferiti o autorizzati, anche a titolo gratuito, sono comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica e nel termine di quindici giorni, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.
3. È prevista altresì la pubblicazione, in apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Città di Torino e ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 33/2013, di un elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun/a dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Articolo 15 - Violazione delle norme in materia di incompatibilità: monitoraggio e sanzioni

1. Ai sensi della normativa vigente, il personale che svolge altra attività lavorativa senza la prevista autorizzazione, una volta accertata l'incompatibilità o il conflitto d'interessi della stessa, viene diffidato a cessare dalla situazione di incompatibilità e/o di conflitto d'interessi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 63 del D.P.R. n. 3/1957, pena la decadenza dall'impiego.
2. Lo svolgimento di attività che risultino incompatibili, o prive della preventiva autorizzazione, ai sensi del presente Regolamento costituisce, fatto salvo l'adempimento dell'obbligo di cessazione della situazione di incompatibilità e/o di conflitto di interessi di cui al comma 1, illecito disciplinare che deve essere accertato dal titolare dell'azione disciplinare.
3. Il personale che abbia svolto altra attività lavorativa senza la prescritta autorizzazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al precedente comma, è tenuto, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., a versare il compenso ricevuto per le prestazioni illegittimamente svolte nel conto dell'entrata di bilancio della Città di Torino. L'omissione del versamento del compenso da parte del/della dipendente, indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Articolo 16 - Attività di controllo

1. La Divisione Personale accerta l'osservanza delle disposizioni normative in tema di incompatibilità da parte del personale in servizio con rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, e in regime di tempo pieno o parziale.
2. Nell'effettuazione dell'attività di controllo la Divisione Personale garantisce la riservatezza dei dati, assicura il rispetto del principio del contraddittorio e garantisce oggettività ed imparzialità nel determinare i criteri per la selezione dei dipendenti da sottoporre ad accertamento.
3. Il controllo si estrinseca attraverso verifiche:
 - a) a campione;
 - b) sul/sulla singolo/a dipendente, anche non ricompreso/a nel campione di cui alla lett. a), laddove vi siano fondati elementi per presumere la violazione delle disposizioni normative in materia di incompatibilità;
 - c) a seguito di segnalazioni pervenute tramite l'istituto del cd. whistleblowing o da parte del Servizio Ispettivo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Il campione è individuato in misura non inferiore al 10% del personale autorizzato od oggetto di conferimento.

Articolo 17 - Ambiti esclusi

1. Non sono soggette alla disciplina del presente Regolamento le attività extraistituzionali per le quali la Legge esclude l'applicazione della disciplina recata dall'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., a titolo esemplificativo si riportano le seguenti fattispecie:
 - a) svolgimento di funzioni elettive (ad esempio: Parlamentare, Sindaco, Consigliere comunale ecc.);
 - b) assolvimento di un pubblico ufficio (quale ad esempio la funzione di Giudice popolare o di membro di un seggio elettorale).

Articolo 18 - Disposizioni transitorie

1. Per gli incarichi extraistituzionali già autorizzati, qualora questi non dovessero rispettare le prescrizioni dettate dal presente Regolamento, i/le dipendenti interessati entro 6 mesi dall'approvazione del presente Regolamento devono cessare dall'incarico extraistituzionale pena l'incorrere in responsabilità disciplinare, ai sensi del precedente articolo 15, comma 2, dandone opportuna comunicazione alla Divisione Personale.

Articolo 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni disciplinanti in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001, alla Legge 190/2012 e al D.lgs. n. 39/2013.
2. L'elenco degli incarichi autorizzati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 33/2013, è pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ente.
3. Il presente Regolamento costituisce applicazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dall'Amministrazione.
4. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal giorno successivo all'approvazione del medesimo per le richieste di nuovi incarichi e per gli eventuali rinnovi.